

עין משפט
גור מצוה

צג:

וְבֹא זֶאֶב וּבִרְפָּא, בשעת משלחת זאבים ור' יהודה היא דלמר זאב אחד אונס: **א"י** הכי אמאי פטור תחילתו בפשיעה וסופו באונס הוא. וא"ת לאביי נמי דמוקי לה בעידנא דעילי אינשי מי ניתא והא מ"מ אס היה יכול להזיל חייב אלמא תחילתו בפשיעה הוא וי"ל דלא חשיב ליה פשיעה אלא גניבה ואבידה ויש ללמוד מכאן דתחילתו דכעין גניבה ואבידה וסופו בלכאנס דפטור ומתא דלמר רב דהמפקיד (לעיל דף לו, וסס) אפי' שומר שכר שמסר לשומר חנם פטור לפי שמסר לבן דעת אין ראייה דאפילו סבר רב תחילתו דכעין גניבה ואבידה וסופו בלכאנס חייב אפילו הכי פטור דאין לנו לומר שודאי שומר חנם לא ישמור מגניבה ואבידה רק מפשיעה והוה ליה תחילתו דכעין גניבה ואבידה אלא סתם בן דעת רגיל לשמור הרבה אפילו מדזרים שאינו חייב ושמא אפילו מסרו לשומר חנם ופטריה מפשיעה פטור דלא חשיב תחילתו בפשיעה דהכי: **איבעי** דך לעבורי חדא חדא, נראה דלא חשיב לה פשיעה מתאי טעמא אלא כעין גניבה ואבידה דמחייב שומר מלמעמא דלדעתא דהכי יהבי לך אגרא דמינטר נטירותא יתירתא כרז חסדא ורבה בר רב הונא דמדיימי לה הכא ואתי שפיר דקאמר בסמוך כנר צווחו קמאי שרזו לפטור מדרכה דאס לא כן אמאי צווחו דמילתא דפשיטא הוא שהן חייבים דאפילו שומר חנם חייב וסבר רב פפא דהכא כרזא דפרק הכונס (ב"ק דף נח.) דלמר משום דליבעי לך לעצורי חדא חדא לאו פשיעה היא ולא כרז כהנא דלמר התם דהוי פשיעה גבי נפלה לגינה: **אמר** רבה התם גברי דפרמוסקי הוו. אפילו גרים רבא אחי שפיר א"ג דרזא מוקי בהגול קמא (שם דף קח:) מילתא דרז הונא בר אבין שקדם ונשבע אכל היכא דלא נשבע אפילו שומר חנם עושה עמו דין ואינו נשבע הכא לדברי השואל משיב וליה לא סבירא ליה: **דא"י** רמא קלא הוו [אתו] מצלין ליה. והשתא אפילו לא הוכר הגנב הוה חייב כיון דפשע ולא נקט אגרא הוכר הגנב אלא משום התלמידים שהיו סבורים דמשום דהוכר הגנב חייביה:

סיגפיה ומתה אינו אונס. תימה דפשיטא דפשיעה גמורה הוא וי"ל דקמ"ל דאפילו יש לתלות ולומר שמתה גס נשביל דבר אחר אפילו הכי חייב דלא היה לו לסגפיה:

תורה אור השלם

1 ותפל שבא ותקחם ואת הנערים הבו לפי חרב ואמלקטה רק אני לבדי להגיד לה:

איוב א טו
2 יהייתו ביום אכלני חרב וקרח בלילה ותדר שותי מעיני: בראשית לא מ

השוכר את הפועלים פרק שביעי בבא מציעא

הא נטר דננטרי אינשי. ואין (א) אבידה אלא אונס: **בחוני מתא**. שומרי העיר כלילה שכל סמך אנשי העיר עליהם לשמור גופם וממונם הנהו ודאי צעו נטירותא יתירתא: **ארי ודרס**. ארי דרכו לדרוס הבהמה במקום שמואלה. ודרך זאב לטורפה חיה ולהוליכה במקום שהוא בטוח ושם הורגה: **מאי**

לאו וכו'. אפ"ה חייב: **א"ה** אמאי פטור. כי אין יכול להזיל: **תחילתו הוה בפשיעה**. גבי כל מוזיקין קטנים וקלים דהוא יכול להזיל שהרי הניחם וצא לו וסופו נמי נהי דמוזיק מוזק צא עליהן שאס היה שם לא היה יכול להזיל והו"ל אונס מיהו תחילתו בפשיעה הוה דחייב דהכי פסקינן הלכתא דהמפקיד (לעיל דף מג.). **דשמע קול ארי ועל**. מאיתמו שאנוס הוא: **שומר חנם יש לו לקדם בחנם**. ולא לשכור אנשים. ושומר שכר יש עליו לשוכן: **עד כדי דמיסה**. של בהמות: **וסינן מלינו**. דקא רמיז עליה לשכור אנשים משלו: **לכושא דחיותא**. כושר הבהמות שממיר בזה כנר ולמודות צניות: **לנרשא יסירתא**. שלא ינטך לחזור אחר הבהמות לקנות: **לא סבירא לכו הא דרבה**. דלמר לעיל דמכי נטר דננטרי אינשי הוה אידך (א) אונס ופטור): **לפדי יהבי לך וכו'**. ונהי דלאו פשיעה הוא אונס נמי לא הוי והו"ל כאבידה: **אגמלא דינש**. גשר של נרש: **צנר אחסיך**. כלומר צנן עמך ואומתך: **שנז**. שם הגנב לסטים מזויין היה: **חייביה**. לשלם הואיל והוכר הגנב ולא יפסד כלום עליו לטרוח אחר הגנב עד שיוציא מידו: **עושה עמו דין**. פרעון. והיינו פליגא דהא רוניא שומר חנם הוה ומחייביה רב נתמן לשלומי: **דפרמוסקא**. אנשי השלטון היו שם: **מתני'** **נשעס משלחם זאבים**. שחיה רעה משולחת בגזירת המלך קופלת היא על אלס אחד: **פליטסא גרסי**. ומד ליסטס קאמר: **הכרדלס**. פומיי"ש צלע"ו: **סיגפיה**. עינה צרעז או העמידה בקין צחמה ובחורף צליה. לענות נפש (במדבר ג) מתרגם לסגפא נפש: **עלמה לראשי לוקין**. אוקימנא צפ' המפקיד (לעיל דף לו:)) תקפתו ועלתה ללוקין הרים חדין וגבוהין: **גב' האי מסר נפשיה**. הלסטים ע"מ כן צא או ליהרג או להרוג ויקח ממון אכל הרועה אין לו למסור נפשו על כך: **אשכחיה רועה**. לגנב קודם שנטל הימנו כלום וגזמנו ומירפו: **אמר לו גנא סריא**. מוסרת. ויצאש (שמות טז) מתרגמי' וסרי. ובמשניות הגאונים ראיתי סריא פושע: ק

הא נטר דננטרי אינשי. ואין (א) אבידה אלא אונס: **בחוני מתא**. שומרי העיר כלילה שכל סמך אנשי העיר עליהם לשמור גופם וממונם הנהו ודאי צעו נטירותא יתירתא: **ארי ודרס**. ארי דרכו לדרוס הבהמה במקום שמואלה. ודרך זאב לטורפה חיה ולהוליכה במקום שהוא בטוח ושם הורגה: **מאי** לאו וכו'. אפ"ה חייב: **א"ה** אמאי פטור. כי אין יכול להזיל: **תחילתו הוה בפשיעה**. גבי כל מוזיקין קטנים וקלים דהוא יכול להזיל שהרי הניחם וצא לו וסופו נמי נהי דמוזיק מוזק צא עליהן שאס היה שם לא היה יכול להזיל והו"ל אונס מיהו תחילתו בפשיעה הוה דחייב דהכי פסקינן הלכתא דהמפקיד (לעיל דף מג.). **דשמע קול ארי ועל**. מאיתמו שאנוס הוא: **שומר חנם יש לו לקדם בחנם**. ולא לשכור אנשים. ושומר שכר יש עליו לשוכן: **עד כדי דמיסה**. של בהמות: **וסינן מלינו**. דקא רמיז עליה לשכור אנשים משלו: **לכושא דחיותא**. כושר הבהמות שממיר בזה כנר ולמודות צניות: **לנרשא יסירתא**. שלא ינטך לחזור אחר הבהמות לקנות: **לא סבירא לכו הא דרבה**. דלמר לעיל דמכי נטר דננטרי אינשי הוה אידך (א) אונס ופטור): **לפדי יהבי לך וכו'**. ונהי דלאו פשיעה הוא אונס נמי לא הוי והו"ל כאבידה: **אגמלא דינש**. גשר של נרש: **צנר אחסיך**. כלומר צנן עמך ואומתך: **שנז**. שם הגנב לסטים מזויין היה: **חייביה**. לשלם הואיל והוכר הגנב ולא יפסד כלום עליו לטרוח אחר הגנב עד שיוציא מידו: **עושה עמו דין**. פרעון. והיינו פליגא דהא רוניא שומר חנם הוה ומחייביה רב נתמן לשלומי: **דפרמוסקא**. אנשי השלטון היו שם: **מתני'** **נשעס משלחם זאבים**. שחיה רעה משולחת בגזירת המלך קופלת היא על אלס אחד: **פליטסא גרסי**. ומד ליסטס קאמר: **הכרדלס**. פומיי"ש צלע"ו: **סיגפיה**. עינה צרעז או העמידה בקין צחמה ובחורף צליה. לענות נפש (במדבר ג) מתרגם לסגפא נפש: **עלמה לראשי לוקין**. אוקימנא צפ' המפקיד (לעיל דף לו:)) תקפתו ועלתה ללוקין הרים חדין וגבוהין: **גב' האי מסר נפשיה**. הלסטים ע"מ כן צא או ליהרג או להרוג ויקח ממון אכל הרועה אין לו למסור נפשו על כך: **אשכחיה רועה**. לגנב קודם שנטל הימנו כלום וגזמנו ומירפו: **אמר לו גנא סריא**. מוסרת. ויצאש (שמות טז) מתרגמי' וסרי. ובמשניות הגאונים ראיתי סריא פושע: ק

עמו דין ואינו נשבע אמר רבא ל'התם גברי דפרמוסקא הוו קיימי דאי רמא קלא הוו אתו ומצלין ליה: **מתני'** **זאב** אחד אינו אונס שני זאבים אונס רבי יהודה אומר בשעת משלחת זאבים אף זאב אחד אונס ישני כלבים אינו אונס ידוע הבבלי אומר משום רבי מאיר מרוח אחת אינו אונס משתי רוחות אונס הלסטים הרי זה אונס ^ההארי הדוב והנמר והכרדלס והנחש הרי אלו אונס ^באימתי בזמן שבאו מאליהן אבל הוליכן למקום גדודי חיה ולסטים אינו אונס ^גמתה כדרכה הרי זה אונס סגפה ומתה אינו אונס ^דועלתה לראשי צוקין ונפלה הרי זה אונס ^ההעלה לראשי צוקין ונפלה ומתה אינו אונס ^ואחד אונס אמר רב נחמן בר יצחק ההיא בשעת משלחת זאבים ורבי יהודה היא: הלסטים הרי זה אונס: אמאי לוקי גברא להדי גברא אמר רב ^זבלסטים מזויין איבעיא להו לסטים מזויין מהו מי אמרינן אוקי גברא להדי גברא או דלמא האי מסר נפשיה והאי לא מסר נפשיה ^חמסתברא דהאי מסר נפשיה והאי לא מסר נפשיה אמר ליה אביי לרבא אשכחיה רועה ואמר ליה גנבא סריא בדוכתא פלגיא יתיבין ק

מסורת הש"ס

א) לשל מה, [ע"ש] לקמן קו, ב) [ז"ל אומרים ברי"ש וכו'] ברי"ף ורמ"ש, ג) [לעיל לו: וש"נ], ד) [צ"ק מת], ט) שם קח:, ו) לעיל לו: ז) אונס לפטור פל"ל רש"י,

תנאים

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה הא נטר וכו' ואין זה אבידה:

תנאים

גליון הש"ס

גב' דהדר שקול דמיהן. עיין צ"ק דף נח ע"א תוס' ד"ה א"י: במשנת הארי הדוב. עי' לקמן דף ק"ו ע"א תוס' ד"ה מתני':

תנאים

מוסף רש"י

בא זאב וטרף ובא ארי ודרס. זאב טורף, נשא הטורף לחור, א"י אינו טורפה אלא דורסה במקומה ואוכלה (לעיר ^אה). נגנבה באונס. בלסטים מזויין, דשומר שכר פטור בו, ואח"כ הוכר הגנב. ויכול לכפול ולהוסיף מילין (ב"ק קח:). רצה נשבע. והבעלים יפרעו מן הגנב. רצה עושה עמו דין. משלם לבעלים והוא יפרע מן הגנב (שם). אם שומר שכר הוא. אע"י דפטור בלסטים מזויין, הכא הואיל והוכר הגנב ולא יפסד כלום, עליו לטרוח אחריה. לסיך הוא ישלם לבעלים יחזור ויפרע מן הגנב (שם). עושה עמו דין. ישלם, דמזוה עליו לחזר אחר האבידה (שם). העלה לראשי צוקין. שומר שהעלה לראשי הרים חדים ומשופטים, ונפלה ומתה אינו אונס. אלא פשיעה, דכרעה לפול (לעיל דה).